

Nr. 81 Vorlage des Ministerialrats Pätzold für den Reichsminister der Justiz. 21. Januar 1935

R 22/325, Bl. 25–31 Original¹

Beginn:

Beginn:

[Entwurf eines Gesetzes über die Durchführung einer Zinsermäßigung bei Kreditanstalten²

Eilt sehr! Vertraulich!

A. Sitzungsbericht.

Auf telefonische Einladung habe ich am 17. und 18. Januar an Besprechungen im Reichswirtschaftsministerium über eine Zinskonversion der Pfandbriefe teilgenommen³. Die Besprechungen wurden vom Reichskommissar Dr. Schniewind⁴ geleitet. Zugewesen waren noch Referenten des Reichsfinanzministeriums, des Reichswirtschaftsministeriums und des Reichsbankdirektoriums. Die Beratungen wurden als streng vertraulich bezeichnet.

Seitens des Reichswirtschaftsministeriums wurde am 17. Januar ein erster, am 18. Januar ein abgeänderter Gesetzentwurf vorgelegt und es wurde dazu bemerkt, daß der Reichsbankpräsident beabsichtigt, den Gesetzentwurf am Dienstag, den 22. Januar 1935 dem Führer vorzutragen und am Donnerstag, den 24. Januar 1935 dem Reichskabinett zur Beschlußfassung vorzulegen. Aus Gründen der Geheimhaltung soll eine Kabinettsvorlage nicht in Umlauf kommen⁵.

In der Anlage ist der II. Entwurf des Reichswirtschaftsministeriums vom 18. 1. in Abschrift beigelegt⁶.

Das im Entwurf vorgeschlagene Gesetz soll eine *freiwillige* Zinskonversion bei den Pfandbriefen unterstützen und die Pfandbriefanstalten verpflichten, die Vorteile der Zinssenkung weiterzugeben

¹ Mit Sichtvermerken von MD Volkmar, StS Schlegelberger und RM Gürtner. Auf dem letzten Blatt Vm. Pätzolds, 24. 1. 35: „Herrn Minister habe ich gestern abend Vortrag gehalten.“

² Sondierungen des RWiM in Richtung einer allgemeinen gesetzlichen Senkung des Zinsfußes liefen seit Herbst 1933; ein GesEntw. vom 18. 6. 34 („Gesetz über die Verzinsung von Schuldverschreibungen“; R 3101/15374, Bl. 92–99) war aber nicht weiterverfolgt worden. Die Volkswirtschaftl. u. Statist. Abt. der RBk hatte in einer Aufzeichnung „Zur Frage einer Konversion der Pfandbriefe und einer Sanierung der Hypothekenbanken“ vom 19. 7. 34 (R 2501/6511, Bl. 85–95) die Chancen für eine freiwillige Zinskonversion, die als „organische Lösung“ allein in Frage komme, abhängig gesehen von einer nachhaltigen Erholung des Kurses der Pfandbriefe, welcher eben aus Furcht vor Zwangsmaßnahmen bereits abgesackt sei; im Ergebnis könne den Pfandbriefgläubigern ein Nominalzins von unter 5% nicht zugemutet werden. Auf einer Besprechung des Sonderausschusses für Hypothekenbanken am 12. 1. 35 forderte Schniewind (u. Anm. 4) aber namens des RWiM eine beschleunigte Gesetzesregelung, um die „Gunst der Stunde Saarabstimmung“ nicht ungenutzt verstreichen zu lassen; R 3101/15374, Bl. 159–165.

Die Zinssenkung sollte allgemein die Wirtschaftsbelebung fördern, vor allem aber die öffentl. Kreditschöpfung mittels Wechselkrediten verbilligen sowie die Akzeptanz niedrigverzinslicher Reichsanleihen verbessern und damit erst das gigantische Arbeitsbeschaffungs- und Aufrüstungsprogramm ermöglichen. Vgl. BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 145 f.

³ Parallelaufzeichnungen des RFM über diese Besprechungen sowie Material zur Vorbereitung und Abstimmung des Konversionsgesetzes s. R 2/13932, Bl. 91–148.

⁴ Dr. Otto Schniewind (1887–1970): 1933 RKom. bei der Berliner Börse, MDgt. im RWiM, 1935 als MD Leiter der Abteilung I: Geld-, Bank-, Börsenwesen, Versicherungen; Juni 1937 Mitglied des RBkDir., 1938 Wechsel in den Vorstand eines Bankhauses, 1944 wegen Verbindungen zum Widerstand inhaftiert; 1948 Chef der dt. Marshallplan-Behörde und Mitbegründer der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

⁵ Die Kabinettsvorlage legte Schacht den Ministern erst unmittelbar zu Beginn der Kabinettsitzung vom 24. 1. 35 vor und bemerkte im Begleitschreiben: „Der Führer und Reichskanzler hat in einer Besprechung am 22. Januar 1935 die verspätete Vorlage an das Kabinett gebilligt.“ R 43 II/239, Bl. 102.

⁶ „Gesetz über die Durchführung einer Zinsermäßigung bei (Grund-)Kreditanstalten“; R 22/325, Bl. 32–36.

an ihre Hypothekenschuldner. Die Konversion würde nach dem Entwurf in folgender Weise vor sich gehen:

An einem bestimmten Tage bieten alle Pfandbriefanstalten durch eine im Reichsanzeiger veröffentlichte Erklärung den Gläubigern der 7½%- und 6%igen (evtl. auch 5%igen) Pfandbriefe eine Zinsherabsetzung auf 4½ v. H. ab 1. April 1935 zuzüglich einer einmaligen, am nächsten Zinstermin zu zahlenden Konversionsprämie von 2 v. H. an (§§ 1–3). Der Pfandbriefgläubiger kann die Zinsherabsetzung mit der Wirkung ablehnen, daß sein Pfandbrief im Zins nicht gesenkt wird. Berücksichtigt wird aber nur eine Ablehnung, die innerhalb 10 Tagen nach Veröffentlichung des Angebots (§ 1) und in der besonders erschwerten Form des § 5 erklärt ist⁷.

Ausgenommen von der Konversion sollen sein die Aufwertungsschuldverschreibungen (Liquidationsgoldpfandbriefe)⁸ sowie die im Ausland begebenen Schuldverschreibungen (vgl. § 1).

Den Grundsatz, daß die Pfandbriefanstalten die Zinssparnis an ihre Hypothekenschuldner weiterzugeben haben, spricht § 8 aus. Der Hypothekenschuldner erhält die Zinserleichterung erst zum 1. Oktober 1935⁹. Er wird andererseits mit der Konversionsprämie und den Konversionskosten (insgesamt höchstens 2½%) belastet (§ 8 Abs. 2, 3)¹⁰. Bürgen und Garanten werden in Höhe der Zinssenkung entlastet (§ 10). Grundbucheintragungen aus Anlaß der Zinssenkung sollen gebührenfrei sein (§ 11).

Die Entwürfe sind in den Besprechungen erörtert worden. Grundsätzliche Änderungen wurden seitens des Reichswirtschaftsministeriums nicht zugestanden. Der Vertreter des Reichsfinanzministeriums und ich haben die Stellungnahme des Ministeriums und des Ministers Vorbehalten. Ich habe auf die nachstehend erwähnten Bedenken hingewiesen. Die Bedenken wurden weitgehend von dem Vertreter des Reichsfinanzministeriums geteilt.

B. Stellungnahme zu dem Entwurf.

1. Die drei Vorschläge zu § 1 unterscheiden sich in der Abgrenzung des Kreises der dem Zinssenkungsangebot unterliegenden Schuldverschreibungen. Im ersten Vorschlag sind nur die 6%igen und höher verzinslichen, nicht die 5%igen Papiere einbezogen. Die Kommunalobligationen sind mit einbezogen. Dagegen fallen heraus die Schuldverschreibungen gewisser öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten, die nicht Grundkreditanstalten sind. Der zweite Vorschlag ist der weiteste. Er erfaßt die Schuldverschreibungen (Pfandbriefe) aller öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten, selbst wenn sie nicht Grundkreditanstalten sind. Er schließt die 5%igen Papiere ein.

Der dritte Vorschlag ist der engste, was die Art der Papiere anlangt. Er gilt nur den Pfandbriefen der Grundkreditanstalten, schließt sogar die Kommunalobligationen aus. Er erfaßt aber auch die 5%igen Papiere.

⁷ § 5 des Entwurfs lautete: „Die Ablehnung des Angebotes ist nur wirksam, wenn sie schriftlich und unter Hinterlegung der Schuldverschreibung bei der das Angebot erlassenden Grundkreditanstalt oder Schiffspfandbriefbank oder einem deutschen Konsul erfolgt.“

⁸ In der Inflationszeit entwertete Hypotheken, die durch das AufwertungsG vom 16. 7. 25 (RGBl. I S. 117) auf 25% des Goldmarkbetrages aufgewertet worden waren. Der Aufwertungsbetrag war seit 1. 1. 32 mit 6% verzinslich (NotVO vom 8. 12. 31, RGBl. I S. 703).

⁹ § 8 Abs. 1: „Die Zinssparnis der einzelnen Anstalt ist in voller Höhe zur Zinsentlastung innerhalb des Bestandes der Anstalt an Hypotheken und Forderungen gegen öffentlich-rechtliche Körperschaften nach näherer Bestimmung des Reichswirtschaftsministers zu verwenden; Aufwertungsforderungen und solche Forderungen, die der Deckung von im Auslande begebenen Schuldverschreibungen dienen, werden durch diese Vorschrift nicht berührt. Die Zinsentlastung tritt vom 1. Oktober 1935 ab ein und beträgt höchstens 1½% der geschuldeten Zinsen; soweit die Wertpapierzinsen mehr als 6 v. H. betragen haben, bleibt eine Sonderregelung Vorbehalten.“ Zur endgültigen Fassung vgl. Dok. Nr. 85 Anm. 27.

¹⁰ § 8 Abs. 2 und 3: „Der Schuldner einer im Zins gesenkten Verpflichtung hat dem Institut die auf ihn entfallenden Kosten der Konvertierung einschließlich der dem Gläubiger nach § 2 zu zahlenden Entschädigung, insgesamt höchstens 2½ v. H. abzüglich der für die Zeit vom 1. April 1935 bis zum 30. September 1935 gezahlten, aus der Senkung der Pfandbriefzinsen sich ergebenden Mehrzinsen zu ersetzen.

Soweit die Kosten der Konvertierung nicht bar gezahlt werden und eine Erstreckungsfrist für diese Zahlung vereinbart wird, erhöhen sich die Kosten der Entschädigung um die der Grundkreditanstalt erwachsenden Geldbeschaffungskosten.“

Bei der Referentenbesprechung wurde dem zweiten Vorschlag der Vorzug gegeben¹¹. Er ist auch rechtlich der am klarsten abgegrenzte.

2. Der Entwurf gelangt zu einer Senkung des Pfandbriefzinses von 7½ bzw. 6% nur auf 4½%. Der Hypothekenzins einschließlich Verwaltungskostenbeitrag würde sich also auf 5% stellen. Das ist ½ % über dem gesetzlichen Zinsstand der Landwirtschaft¹². Die vorgeschlagene Zinssenkung soll eine endgültige sein. Die Folge wäre, daß man entweder die landwirtschaftlichen Zinsen wieder um ½ % heraufsetzen müßte – was unmöglich sein dürfte – oder daß das Reich auf die Dauer ½% der landwirtschaftlichen Zinsen tragen müßte. Bei der Landwirtschaft würden übrigens auch Konversionsprämie und Konversionskosten dem Reich zur Last fallen. Es besteht also das grundsätzliche Bedenken, daß die Zinssenkung als eine endgültige um ½% zu gering ist und zwischen dem landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Sektor der Wirtschaft einen Unterschied im Zinsstand von ½% bestehen läßt¹³.

3. Die 5%igen Pfandbriefe sind nach dem ersten Vorschlag zu § 1 in die Zinssenkung nicht einbezogen. Die Ausnahme läßt sich wohl nicht rechtfertigen.

4. Die Zinssenkung soll eine *freiwillige* sein. Der Gläubiger soll das Recht haben, das Zinssenkungsangebot abzulehnen. Das Recht ist aber fragwürdig; denn die Widerspruchsfrist ist so kurz bemessen und die Widerspruchserhebung so erschwert, daß schon aus technischen Gründen viele Widersprüche scheitern müssen. Noch bedenklicher ist, daß der Widersprechende vom Standpunkt des Gesetzgebers (s. Präambel)¹⁴ als Volksfeind betrachtet werden muß und eine entsprechende Behandlung zu gewärtigen hat. Sein Name wird schon durch den Widerspruch festgelegt. Aber das soll nach Meinung des Reichsbankdirektoriums noch nicht genügen. Die Neinsager sollen in ein besonderes Schuldbuch eingetragen werden¹⁵. Das wäre eine Art Anprangerung. Gegen eine solche Gesetzgebungsmethode müssen rechtspolitische Bedenken erhoben werden, weil sie unehrlich ist.

5. Gesetzten Fall, ein Zehntel der Gläubiger einer Hypothekbank widersprechen, dann muß die Bank an diese Gläubiger den bisherigen Zinssatz von 6% bzw. 7½% weiterzahlen. Die übrigen neun Zehntel der Gläubiger erhalten den gesenkten Zins. Die Weitergabe der Zinssenkung an die Hypo-

11 Die zweite Alternativfassung von § 1 lautete: „Bieten Kreditanstalten oder Schiffspfandbriefbanken den Inhabern ihrer nach Maßgabe des Hypothekengesetzes vom 13. Juli 1899 oder des Pfandbriefgesetzes vom 21. Dezember 1927 oder des Schiffspfandbriefbankgesetzes vom 14. August 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 583) ausgegebenen Pfandbriefe, Rentenbriefe und Schuldverschreibungen die vertragliche Abänderung des zwischen ihnen bestehenden Rechtsverhältnisses nach Maßgabe des § 2 [d.h. Absenkung auf 4,5%, Konversionsprämie von 2%] an, so gilt das Angebot als angenommen, wenn es nicht innerhalb 10 Tagen abgelehnt wird.“

12 Nach dem Gesetz über die Zinserleichterung für den landwirtschaftlichen Realkredit vom 28. 9. 34 (RGBl. I S. 860), das eine entsprechende, durch VO des RPräs. vom 27. 9. 32 (RGBl. I S. 480) eingeführte Regelung bis 30. 9. 35 verlängert hatte, betrug der Zins für Schuldverschreibungen der Grundkreditanstalten generell 4%, die Absenkungsdifferenz von 2% trug das Reich.

13 Die Zinsen für landwirtschaftl. Schuldverhältnisse wurden nach Erlaß des Konversionsgesetzes und unter Berufung darauf durch das Gesetz über die Zinsen für den landwirtschaftlichen Realkredit vom 31. 7. 35 (RGBl. I S. 1057) dann allgemein und ohne Befristung auf 4,5% festgesetzt: Aktenmaterial hierzu in R 22/333; R 43 II/239, Bl. 133–141; vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30584. Amtl. Erläuterung: DJ 1935, S. 1126f. Lediglich der Schuldzins für landwirtschaftl. Auslandskredite wurde 1937 durch die 2. VO über die Zinsen für den landwirtschaftlichen Auslandskredit vom 22. 3. 37 (RGBl. I S. 425) gegen den Widerstand des RFM endgültig bei 4% belassen, nachdem der REM einwandte, schon die Verteuerung beim Inlandskredit habe unter den Bauern erhebliche Unruhe ausgelöst. Näheres s. R 22/335. Generell zum Erfolg der landwirtschaftl. Entschuldung: SALDERN S. 74–78.

14 Dem Entwurf des RWiM war folgende Präambel vorangestellt: „Die Wiederaufbauarbeit der Reichsregierung wird durch den auf der Wirtschaft lastenden Zinsdruck aufs stärkste behindert. Jede Förderung auf diesem Gebiet muß sich von selbst in einer besseren Ordnung der Schuldverhältnisse und in einer Stärkung aller schaffenden Kräfte auswirken und damit dem großen nationalen Ziele dienen der Beschaffung von Arbeit für das Volk und der Gesundung des gesamten deutschen Wirtschaftslebens. – Maßnahmen auf dem Gebiete der Zinserleichterung sind nur möglich im Wege freiwilliger Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner. Die Voraussetzungen hierfür werden zunächst bei den Grundkreditanstalten zu schaffen sein. Die Reichsregierung bestimmt daher, um solchen Grundkreditanstalten, die den Inhabern ihrer mit 6 v. H. und höher verzinslichen Schuldverschreibungen die Senkung des Zinsfußes auf 4½ v. H. anbieten, die Durchführung dieser im höchsten nationalen Interesse liegenden Maßnahmen zu ermöglichen, folgendes:“ In der endgültigen Fassung des Gesetzes war die Präambel fortgelassen.

15 Vgl. hierzu lapidar § 9 Abs. 2 des Entwurfs: „Zur Kenntlichmachung der Schuldverschreibungen, hinsichtlich deren das Angebot der Zinsermäßigung abgelehnt worden ist, wird der Reichswirtschaftsminister ermächtigt, nähere Anordnungen zu treffen.“ In der endgültigen Gesetzesfassung waren die nichtzinsgesenkten Papiere vom Börsenhandel ausgeschlossen und nicht lombardfähig.

thekenschuldner würde zu dem Ergebnis führen, daß die Bank ihren Hypothekenbestand in zwei Blocks teilen müßte, einen zinsgesenkten und einen nichtzinsgesenkten. Der Hypothekenbankdirektor würde also darüber entscheiden, ob ein Schuldner die Zinssenkung erhält oder nicht. Es ist zwar daran gedacht, daß die Aufsichtsbehörde Richtlinien geben wird, aber das allein zerstreut nicht die Bedenken gegen eine individuelle, vom Ermessen einer privaten Stelle abhängige Zinssenkung. Jedenfalls aber wäre der Reichsminister der Justiz am Erlaß der näheren Bestimmungen (§ 8 Halbsatz 1¹⁶) zu beteiligen.

6. Vom nationalsozialistischen Standpunkt (Gemeinnutz vor Eigennutz!) wird es nicht verstanden werden, daß die Neinsager – die Shylocks – für ihr volksschädliches Verhalten mit höheren Zinsen belohnt werden. Es ist ferner, nicht einmal vom Standpunkt des Schuldverschreibungsgesetzes von 1899 (Reichsgesetzblatt S. 691), das auf dem Prinzip der Mehrheitsentscheidung beruht, zu verstehen, daß selbst die kleinste Minderheit von widersprechenden Gläubigern nicht soll überstimmt werden können.

7. Bedenken sind auch gegen die *Konversionsprämie* (§ 2) zu erheben. Schätzungsweise kommen für 8 Milliarden Reichsmark Pfandbriefe zur Konversion. Dann belastet die Konversionsprämie die Schuldner mit einer Leistung von 160 Millionen Reichsmark. Die Konversionsprämie paßt aber nur in das System einer wirklich freiwilligen Zinssenkung. Nicht dagegen paßt sie in eine Zinssenkung, die einer zwangsweisen sehr nahekommt. Sie bedeutet hier nur, daß die Wirkung der Zinssenkung für den Schuldner um ein Jahr hinausgeschoben wird, und daß er einen Zinsteil von 2% eher zahlen muß, als er ihn sonst zu zahlen hätte.

8. Außer der Konversionsprämie von 2% hat der Schuldner auch die Konversionskosten zu zahlen, die auf höchstens $\frac{1}{2}\%$ bemessen sind. Dieses halbe Prozent erhalten die Banken (§ 8 Abs. 2). Über dieses halbe Prozent hinaus hat der Schuldner, wenn er sich die Konversionsprämie stunden läßt, der Bank die Geldbeschaffungskosten zu ersetzen (§ 8 Abs. 3). Das halbe Prozent, das die Banken erhalten, kostet die Schuldner, wenn acht Milliarden Reichsmark konvertiert werden, 40 Millionen Mark. Das sind aber noch nicht alle Konversionskosten. Die Hypotheken müssen bei der individuellen Zinssenkung (oben zu 5) umgeschrieben werden. Das kostet eine grundbuchmäßige Urkunde. Die Justiz soll dann allerdings auf Gebühren für die Eintragung der Zinsänderung verzichten (§11 Satz 3).

9. Die Konvertierung der Pfandbriefe soll *nicht* zu einer Umstellung von Goldmark auf Reichsmark führen. Seitens des Reichsfinanzministeriums ist die Auffassung vertreten worden, die Konvertierung wäre die beste Gelegenheit, in dem Pfandbrief die Goldklausel¹⁷ zu beseitigen, die übrigens für keine neue Emission mehr zugelassen wird. Die Goldklausel ist in der Tat eine leere, wirklichkeitsfremde Formel, die im Ernstfalle versagen muß, weil kein Schuldverhältnis dem Einflusse des Gesamtwirtschaftsverlaufs, dem es naturnotwendig unterworfen ist, durch eine abstrakte Klausel, sei sie noch so klug ausgedacht, entzogen werden kann. Jedoch ist die Beseitigung der Goldklauseln eine Gesetzgebungsaufgabe, die wohl nicht auf einem Teilgebiet, sondern wenn überhaupt, dann nur allgemein behandelt werden sollte¹⁸.

10. Der Reichsjustizminister wird am Erlaß der Durchführungsvorschriften zu beteiligen sein. Insofern bedarf § 12 der Ergänzung.

B. Stellungnahme zu dem Entwurf.

¹⁶ Oben Anm. 9.

¹⁷ Klausel in Darlehensverträgen, die den Wert der RM durch Angabe eines bestimmten Goldgewichts festschrieb. Goldklauseln waren v. a. bei den in den zwanziger Jahren aufgenommenen Auslandsanleihen vereinbart, meist unter Zugrundelegung eines Kurses von 1 US-Dollar = 4,20 RM für Zins- und Tilgungszahlungen. Die RReg. bekämpfte in Verfolg ihrer Entschuldungsbemühungen die Goldklausel umso vehementer, seit das amerikanische Währungsgesetz vom 5. 6. 33 (Joint Resolution) sie selbst aufgehoben und den Dollar auf real 2,70 RM abgewertet hatte.

¹⁸ Eine Lösung bezüglich der Auslandskredite erfolgte durch das *Gesetz über Fremdwährungs-Schuldverschreibungen* vom 26. 6. 36 (RGBl. I S. 515); s. Folgeband, Dok. vom 25. und 26. 6. 36. Im innerdeutschen Verkehr wurde die Goldklausel endgültig dadurch entwertet, daß die *VO über wertbeständige Rechte* vom 16. 11. 40 (RGBl. I S. 1521) Goldmark und Reichsmark einfach gleichstellte.

C. Gegenvorschläge.¹⁹

Eine im Umfang beschränkte Zinssenkung ist besser als gar keine. Unter diesem Gesichtspunkt sind die beiden anliegenden Gegenvorschläge ausgearbeitet worden.

Der Gesetzentwurf der Anlage I hält sich, was die von der Zinssenkung zu treffenden Werte anlangt, im Rahmen der Vorschläge des Reichswirtschaftsministeriums, er bezieht sich also nur auf eine Senkung des Zinses der Pfandbriefe und der dazugehörigen Deckungswerte. Er schlägt aber eine gesetzliche Zinssenkung vor und zwar in erster Linie auf 4%, eventuell auf 4½%.

Soll eine „freiwillige“ Zinssenkung im Sinne des Entwurfs des Reichswirtschaftsministeriums mit Gewährung einer Konversionsprämie an die Gläubiger durchgeführt werden, so wird mindestens eine Bestimmung vorzusehen sein, wonach der Widerspruch einer Gläubigerminderheit unberücksichtigt bleibt. Hierfür enthält Anlage II einen Vorschlag.

Das Reichsfinanzministerium wird, wie mir Ministerialrat Bayrhofer am 19. Januar mitgeteilt hat, voraussichtlich folgende Mindestforderungen stellen:

- Ausschaltung des Widerspruchs einer Gläubigerminderheit;
- Verteilung der Konversionsprämie auf mehrere Jahre;
- Umstellung der Pfandbriefe von Goldmark auf Reichsmark.

Pätzold 21. 1.²⁰

¹⁹ Die nachfolgend skizzierten Anregungen Pätzolds (Anlagen I und II; R 22/325, Bl. 37–39) fanden bei der Aufstellung der endgültigen Fassung des Gesetzes keine Berücksichtigung.

²⁰ Noch am 21. 1. 35 fand eine weitere Referentenbesprechung statt, auf der das RWiM eine 3. Entwurfsfassung präsentierte; R 22/325, Bl. 41–45. An wesentlichen Änderungen hielt Pätzold fest (ebd. Bl. 40): 1. Beschränkung der Konversion auf Pfandbriefe, Kommunalobligationen und verwandte Schuldverschreibungen mit einem Zins von 6% und höher; 2. verlängerte Widerspruchsfrist in § 5 für im Ausland lebende Gläubiger (endgültig dann 20 Tage für europäische, 40 Tage für außereuropäische Länder); 3. Ausschluß der nichtzinsgesenkten Papiere vom Börsenhandel. Pätzold resümierte: „Die in der Aufzeichnung zum Entwurf 2. Fassung erörterten grundsätzlichen Bedenken bestehen fort.“

Weitere Ressortverhandlungen fanden nicht statt. Die Einwände von RJuM und RFM erledigten sich dadurch, daß Schacht das Gesetz ohne deren Beteiligung am 22. 1. Hitler vortrug (o. Anm. 5) und dessen Genehmigung zur Vorlage im Kabinett erwirkte. Verabschiedung s. Dok. Nr. 85 P. 7.

Zitierhinweis

Nr. 81 Vorlage des Ministerialrats Pätzold für den Reichsminister der Justiz. 21. Januar 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d081>